

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7663/2540

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
หลังสวน

นางพັນ ศीलสัตย์ธรรม

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง ความผิดต่อชีวิต

++ โจทก์ฎีกา

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
กระทรวงยุติธรรม

++ เล่มที่ 10 หน้า 238 ++

++ ขออุทธรณ์พิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

++

++ ผู้ตายถูกจำเลยทำร้ายร่างกาย โดยใช้มีดพร้าฟันบริเวณลำคอ 2 ครั้ง จน
ระบบหายใจเป็นอัมพาตและถึงแก่ความตายหลังเกิดเหตุประมาณ 56 วันปรากฏตาม
รายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ว่า การตายของผู้ตายเกิดจากภาวะหายใจล้ม
เหลวจากปอดอักเสบติดเชื้อ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนจากระบบหายใจเป็นอัมพาต อัน
เนื่องจากไขสันหลังช่วงคอถูกทำลายซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการถูกจำเลยฟันทำร้ายทั้ง

สิ้นและผู้ตายถึงแก่ความตายขณะที่ยังต้องรักษาอาการที่เกิดจากการถูกจําเลยทำร้าย และไม่ปรากฏว่ามีเหตุพิเศษอื่นใดเกิดขึ้นกับผู้ตายอีก การตายของผู้ตายจึงเป็นผลธรรมดาที่เกิดจากการถูกจําเลยฟันทำร้าย

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานปากใดเบิกความยืนยันว่าจําเลยฟันทำร้ายผู้ตายเมื่อใด ในลักษณะใดอันจะชี้ให้เห็นว่าจําเลยฟันทำร้ายผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน การที่จําเลยฟันทำร้ายในขณะที่ผู้ตายนอนหลับ จะถือว่าเป็นการไตร่ตรองไว้ก่อนน่าจะยังไม่ถูกต้อง เพราะจําเลยอาจเกิดอารมณ์ชั่ววูบขณะเห็นผู้ตายนอนหลับจึงใช้มีดพร้าฟันไปทันทีก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องสันนิษฐานในทางที่เป็นคุณให้แก่จําเลยว่ามีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 288 เท่านั้น

เรื่อง ความผิดต่อชีวิต

โจทก์ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ลงวันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๐

ศาลฎีกา รับวันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เวลากลางวันจําเลยใช้มีดพร้าไม่มีด้าม ตัวมีดยาวประมาณ ๓ นิ้ว คนมีดกว้างประมาณ ๒.๘ นิ้ว ฟันนายเนาวรัตน์ ศीलัตย์ธรรม ผู้ตาย ๒ ครั้ง ที่บริเวณคอด้านซ้ายของผู้ตาย โดยเจตนาฆ่าและโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เป็นเหตุให้ผู้ตายบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา ปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ทำยฟ้อง เหตุเกิดที่ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เจ้าพนักงานยึดได้มีดพร้าดัง

กล่าวเป็นของกลาง ชั้นสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๘๙ (๔), ๓๓ และริบมีดพร้าของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๙ (๔) ให้ประหารชีวิต คำให้การชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คงจำคุกตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๒ (๑) มีดพร้าของกลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดให้ริบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ประกอบด้วยมาตรา ๘๐ จำคุก ๑๐ ปี คำให้การชั้นจับกุมและสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ จำคุก ๖ ปี ๘ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกาผู้ตายกับจำเลยทะเลาะกัน ต่อมาเวลาประมาณ ๑๕ นาฬิกา นางสาวเรณู ศีลสัตย์ธรรม บุตรของผู้ตายและจำเลยกลับมาบ้าน เห็นผู้ตายนอนคว่ำหน้าอยู่บนแคร่หน้าบ้าน เข้าใจว่ากำลังนอนพักผ่อน สักครู่หนึ่งก็ได้ยินผู้ตายเรียกชื่อ จึงมาดูเห็นโลหิตไหลออกจากคอผู้ตาย จึงรีบตามพี่น้อง

มาช่วยกันนำผู้ตายส่งโรงพยาบาลละแม นายแพทย์เอกชัยมุกดาพิทักษ์ รักษาเบื้องต้น และทำรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลไว้ตามเอกสารหมายเลข จ.๓ แล้วส่งผู้ตายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นายแพทย์ศิริศักดิ์ เจนวนิชสถาพร รักษาผู้ตายจนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๘ ผู้ตายถึงแก่กรรม รายละเอียดปรากฏตามรายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ท่ายฟ้อง พันตำรวจโทประยูร ครุทมุสิกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอละแมสอบสวนแล้วได้ความว่า จำเลยเป็นคนร้าย ชันสอบสวนแจ้งข้อหาจำเลยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและโดยไตร่ตรองไว้ก่อน จำเลยให้การรับสารภาพ

จำเลยนำสืบว่า ก่อนเกิดเหตุประมาณ ๕ ถึง ๖ เดือนจำเลยกับผู้ตายทะเลาะกันบ่อย ๆ ด้วยเหตุที่ผู้ตายไปติดพันหญิงอื่นและผู้ตายมักทำร้ายร่างกายจำเลยทุกครั้งที่ทะเลาะกัน วันเกิดเหตุเวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา ผู้ตายเมาสุรากลับบ้าน ทะเลาะกับจำเลยและทำร้ายร่างกายจำเลย ทำให้จำเลยโกรธ เมื่อผู้ตายนอนหลับเพราะฤทธิ์สุราจำเลยจึงใช้มีดพร้าฟันผู้ตายสองครั้ง

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ วินิจฉัยว่า เมื่อวัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องจำเลยใช้มีดพร้าของกลางฟันบริเวณลำคอผู้ตายสองครั้งโดยมีเจตนาฆ่าเป็นเหตุให้ผู้ตายได้รับอันตรายสาหัส และถึงแก่ความตายหลังเกิดเหตุประมาณ ๕๖ วัน รายละเอียดของบาดแผลปรากฏตามรายงานการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์เอกสารหมายเลข จ.๓ และรายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ท่ายฟ้อง คงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามข้อฎีกาของโจทก์ว่า การตายของผู้ตายเป็นผลธรรมชาติที่เกิดจากการถูกจำเลยฟันทำร้ายหรือไม่ และจำเลยเจตนาฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่

การตายของผู้ตายเป็นผลธรรมดาที่เกิดจากการถูกจำเลยฟันทำร้ายหรือไม่ โจทก์มีนายแพทย์ศิริศักดิ์ เจนวนิชสถาพร เป็นพยานเบิกความว่า ผู้ตายถูกฟันที่ ต้นคอซ้าย มีบาดแผลลึกสองแผล แผลแรกลึกถึงกระดูกสันหลังช่วงข้อที่ ๔ ถึงข้อที่ ๕ ตัดเส้นประสาทไขสันหลังขาดเป็นเหตุให้ผู้ตายเคลื่อนไหวแขนขาไม่ได้ และเป็น ผลให้กล้ามเนื้อระบบหายใจของผู้ตายเป็นอัมพาตนั้น เห็นว่า ผู้ตายถูกทำร้ายจน ระบบหายใจเป็นอัมพาต เมื่อพิจารณาตามรายงานการชันสูตรพลิกศพของแพทย์ทำย ฟ้อง ปรากฏว่า การตายของผู้ตายเกิดจากภาวะหายใจล้มเหลว จากปอดอักเสบติดเชื้อ ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนจากระบบหายใจเป็นอัมพาต อันเนื่องจากไขสันหลังช่วง คอถูกทำลาย ซึ่งก็เป็นผลที่เกิดจากการถูกจำเลยฟันทำร้ายทั้งสิ้น และผู้ตายถึงแก่ ความตายขณะที่ยังต้องรักษาอาการที่เกิดจากการถูกจำเลยทำร้าย และไม่ปรากฏว่า มีเหตุพิเศษอื่นใดเกิดขึ้นกับผู้ตายอีก การตายของผู้ตายจึงเป็นผลธรรมดาที่เกิดจาก การถูกจำเลยฟันทำร้าย ความเห็นในข้อนี้ของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จึงไม่ต้องด้วย ความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

จำเลยเจตนาฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ เห็นว่าโจทก์ไม่มีประจักษ์ พยานปากใดเบิกความยืนยันว่า จำเลยฟันทำร้ายผู้ตายเมื่อใด ในลักษณะใดอันจะชี้ ให้เห็นว่า จำเลยฟันทำร้ายผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน การที่จำเลยฟันทำร้ายผู้ตาย ในขณะที่ผู้ตายนอนหลับจะถือว่าเป็นการไตร่ตรองไว้ก่อน น่าจะยังไม่ถูกต้อง เพราะ จำเลยอาจเกิดอารมณ์โกรธชั่ววูบขณะเห็นผู้ตายนอนหลับ จึงใช้มีดพร้าฟันไปทันที ก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ต้องสันนิษฐานในทางเป็นคุณให้แก่จำเลยความเห็นข้อนี้ของ ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ จึงต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ วางโทษจำคุก ๑๕ ปี คำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่ การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา

๗๘ หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลย ๑๐ ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ภาค ๓.

(ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ-บุญธรรม อยู่พัก-บุรินทร์ โชคเกิด)

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายประจวบ พิชนีรัตนกรณ
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>